

1512566-49.2020.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação culposa
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/01/2022
... (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512566-49.2020.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1512566-49.2020.8.26.0019
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação culposa
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3094004/2020 - 01º D.P. AMERICANA, 14714367 - 01º D.P. AMERICANA, 14714374 - 01º D.P. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DAILSON ANDERSON DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.
DAILSON ANDERSON DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 180, "caput", do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, recebeu e conduziu, em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime (uma bicicleta, marca GIACO, avaliada em R\$1.700,00,).

A denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2021 (fls. 31/32).

O réu foi citado (fls. 43), apresentando defesa (fls. 47/52).

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 88/89 e 105/106).

Em memoriais (fls. 110/115), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se, o Doutor Defensor do réu (fls. 118/121), entendendo que as provas colhidas são insuficientes para embasar uma sentença penal condenatória, especialmente pelo fato do réu não ter conhecimento que objeto era produto de furto, requereu sua absolvição, ou a desclassificação para receptação culposa.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A doutrina distingue dois tipos de receptação: a própria, quando o agente adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime, e a imprópria, onde o agente influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

A receptação dolosa própria, como é o caso dos autos, é delito material, e se consoma com o ato da aquisição, recebimento ou ocultação, ocorrendo a efetiva tradição.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07, e pelo auto de fls. 08/10 que descreve a apreensão da bicicleta marca "GIACO", que era produto de crime (fls. 12/13).

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes ameadados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime.

Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, o réu estava na posse da res.

Em matéria de receptação, o encontro do bem em poder do agente, que não fornece explicação razoável para o fato, constitui prova da autoria e do dolo. Sobre o tema, já se decidiu:

"Lembre-se que, na receptação, a apreensão de coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando a condenação, como ocorreu in casu. Nesse sentido: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ADMISSÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ. (...) 7. Writ não conhecido". (STJ, HC 421.406/SC, rel Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 06.03.2018)". (Ap. nº 0001234-40.2014.8.26.0450, 5ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Juvenal Duarte, 30.01.2019)

"Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar acima de toda a controvérsia, que adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder, pois como se trata de hipótese em que o princípio do ônus da prova tem aplicação inversa, toca ao acusado pôr de manifesto a regularidade de sua condição" (TACRIM-SP - Ap Rei Carlos Biasotti - j 05 12 1996 - RJTACnm 34/235)

"Na receptação. a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autonzando-se, assim, a condenação" (TACRIM-SP - Ap - Rei San Juan França - j 29 07 1997 - RT 746/629)

A apreensão das coisas subtraídas em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJEA, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJEA, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita dos bens. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"De outro lado, a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, mais precisamente, a comprovação de que a ré não poderia ter cometido o delito de furto tentado. Nessa senda: ÁLIBI - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIABILIZADO. Compete ao recorrente a produção de prova a dar sustentabilidade a álibi sustentado em Juízo, impondo-se a edição de decreto condenatório se nenhum

elemento de convicção fora apresentado no sentido de contrastar às declarações prestadas pela vítima e pelo policial responsável pela lavratura do BO. (TJ-MG - APR: 10702120282786001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 16/05/2013, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: (27/05/2013))." (Ap. nº 0001110-58.2017.8.26.0545, 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, Rel. Jaime Ferreira Menino, 29 de janeiro de 2019)

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

Em seu interrogatório, embora alegue desconhecer a origem ilícita do bem, o réu admitiu que adquiriu de uma terceira pessoa desconhecida. Disse, ainda que comprou a bicicleta, pagando o valor de trezentos reais, em mercadoria (droga).

O guarda municipal ouvido confirmou que foram solicitados pela vítima acerca de previa subtração de uma bicicleta em sua residência, sendo que o proprietário teria tomado conhecimento da venda do bem nas redes sociais. Disse, ainda, que foi solicitado o apoio da polícia, e dirigiram-se até o local, onde localizaram o réu vendendo o objeto. Por fim, a vítima reconheceu o objeto, e apresentou a nota fiscal referente a propriedade.

E, a vítima Renato confirmou a subtração de sua bicicleta e uma televisão em dias anteriores, mediante o arrombamento do portão e da janela, quando não estava na residência. Disse, ainda, que tomou conhecimento que a bicicleta estava sendo vendida pelas redes sociais. Declarou, também, que com as informações acerca do vendedor, descobriu sua localização, e verificou tratar-se de sua bicicleta, sendo que solicitou o apoio da polícia, a qual apreendeu o bem. Por fim, os policiais apreenderam o indivíduo, e recuperou o objeto.

Por fim, a testemunha de defesa, Daiana, irmã do réu, informou que uma pessoa desconhecida apareceu vendendo o bem, para ajudar em sua casa. Posteriormente, seu irmão anunciou a venda da bicicleta nas redes sociais, e foi apreendido pela polícia.

É impossível que o réu não tivesse ciência da origem ilícita da res, tendo em vista que a comprou sem possuir qualquer documentação, e ainda, sem ser capaz de

identificar a pessoa de quem a adquiriu, sem possuir qualquer traço da negociação, e sem o comprovante do valor efetivamente pago pelo bem.

No mais, receber o bem, sem a competente documentação, de pessoa que não conhecia, já é indício de que o mesmo tenha conhecimento da origem ilícita. Nesse sentido: RECEPÇÃO DOLOSA. Condução de automóvel roubado. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa isolada na delegacia e em juízo. Alegação de que adquiriu desconhecendo a origem ilícita. Versão inverossímil. Contradição quanto ao valor pago. Dolo evidenciado pelas circunstâncias do fato. Ausência do CRLV e do recibo comprobatório da aquisição do veículo. Sinal identificador adulterado. Condenação mantida. (...). (TJSP; Apelação Criminal 3037144-52.2013.8.26.0405; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019)

RECEPÇÃO DOLOSA - Agente que adquire moto sem documentação de pessoa desconhecida - Configuração: 84 - Caracteriza o delito de receptação dolosa a conduta do agente que adquire moto, sem documentação, de pessoa desconhecida, uma vez que evidente a ciência prévia de que a mesma era produto de crime. (Apelação nº 1.005.251/3, Julgado em 03/04/1.996, 5ª Câmara, Relator: Geraldo Lucena, RJTACRIM 32/307).

A verificação do dolo por parte do réu deve ser feita através das circunstâncias que envolvem a conduta, tendo em vista que dificilmente o réu confessa espontaneamente a prática criminosa. Nesse sentido:

“A responsabilidade do réu, diga-se desde logo, é patente. O dolo é manifesto. O próprio relato dele dá conta de que sabia da origem ilícita do bem, até porque a aquisição teria sido feita de um desconhecido, em uma feira do rolo. Destaque-se que é do senso comum que não se compra um bem dessa natureza sem certeza da origem. Como cedo, é de conhecimento notório, que a aquisição de veículo automotores deve ser precedida de certos cuidados, justamente para se verificar a procedência lícita do bem e proteger o investimento, que costuma ser elevado.

Aliás, neste sentido, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça: “Apelação criminal. Receptação. Preliminar rejeitada, vez que não houve desrespeito à ampla defesa ou outro preceito relevante. Mérito. Autoria e materialidade delitiva bem comprovadas. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de circunstâncias exteriores, as quais evidenciam, no caso concreto, que a res foi recebida com plena consciência de sua gênese viciada. Alegada aquisição de veículo, abaixo do valor de mercado, na “feira do rolo”, que em nada beneficia a apelante, a qual demonstra, pelo conhecimento e instrução que possui, saber distinguir os trâmites legais e ilegais para a compra de automóveis. Penas que admitem redução em respeito à Súmula nº 444 do C. STJ. Apelo provido em parte, para reduzir as penas a 01 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixando o regime inicial aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade apenas.” (Apelação Criminal 0049957-68.2010.8.26.0050, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juiz substituto em Segundo Grau Dr. Diniz Fernando, publicado em 12/06/2015). (Ap. nº 0006587-49.2014.8.26.0066, 12ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. PAULO ROSSI, 06.02.2019).

No mais, há que se analisar que o confirmou que adquiriu o produto, de terceiro desconhecido, em via pública, e sem comprovante de propriedade, e pagando com drogas.

Por fim, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa, tendo em vista que o réu, não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, de ter recebido o bem sem a ciência de sua origem espúria.

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto duplamente qualificado e receptação - Pleito defensivo de um corréu colimando a absolvição ou desclassificação para receptação culposa - Inadmissibilidade - Provas contundentes da ciência ilícita do bem apreendido em sua

residência - Condenação por receptação dolosa mantida - (...) - Apelos defensivos não providos. Sentença mantida. (TJSP; Apelação Criminal 0003593-89.2014.8.26.0408; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO - Pleito de absolvição ou desclassificação para receptação culposa - Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Prova oral no sentido de que o apelante adquiriu o bem, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime - Boa-fé do apelante não comprovada - Inversão do ônus da prova - Condenação mantida - Pena e regime corretamente fixados, bem como a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0057596-93.2011.8.26.0506; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Ribeirão Preto - 5ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016)

Dessa forma, os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminoso, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese. 2. (...). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF; Acórdão 1242239, 0003959-65.2018.8.07.0005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 21/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é impossível que o réu não tivesse ciência da origem ilícita da res, tendo em vista que alega ter adquirido o objeto, por valor baixo, em troca de substância entorpecente.

Destarte, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 17/24) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), considerado o mínimo, delimitando-a em um 01 (ano) e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para o crime de receptação.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra-se precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 17/24. Acrescento à pena base, portanto, mais 1/6 (um sexto), pela reincidência, perfazendo um total de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu DAILSON ANDERSON DE SOUZA, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03. P. R. I. C.

Americana, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA